מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

י״ד בשבט התשע״ו
24 בינואר 2016

חוזר ביטוח 3-1-2016
סיווג: בריאות

ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב) ו-42 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א-1981 (להלן - **החוק**), ולפי תקנות 3(ב), 12(י), 15 ו- 16 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע״ו-2015 (להלן - **התקנות**), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת אני מורה כדלקמן:

כללי

קופות החולים הן בעלות פוליסה בביטוח סיעודי קבוצתי שמנוהל על ידי חברות ביטוח.

ביטוח סיעודי נרכש, בדרך כלל, בגילאים צעירים בעוד שמקרה הביטוח מתרחש לרוב רק בגילאים מבוגרים. כמו כן, ההתקשרות שבין חברת הביטוח לבין קופת החולים היא לתקופה מוגבלת של מספר שנים. לכן יש להבטיח כי הביטוח יהיה זמין למבוטח בטווח הארוך ולמזער ככל האפשר את עליות דמי הביטוח בעתיד. לשם השגת מטרה זו נקבע בתקנות כי יש לנהל קרן לטובת המבוטחים, שבה יצברו כספים, אשר עתידים לשמש לכיסוי עלותן של ההתחייבויות ארוכות הטווח עבור המבוטחים, בניכוי הוצאות או בתשלום תוספות שיורה המפקח על הביטוח (להלן - **המפקח**).

בחוזר זה יפורטו הוראות לעריכת תכנית לביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים. הוראות אלו מתייחסות, בין היתר: לעקרונות שלפיהם חברת ביטוח תערוך ביטוח מסוג זה וכן לאופן ניהול כספי המבוטחים בקרן מבוטחים כאמור לעיל, כך שתתאפשר ניידות של הכספים הצבורים בקרן בין חברות ביטוח בסיומה של ההתקשרות עם קופת החולים, וניהול אופטימלי של כספים כאמור בהתחשב במאפייני התחייבויות הביטוח.

הוראות אלה הן בנוסף להוראות התקנות אשר קובעות את התנאים בתכניות אלו.

1. הגדרות

בחוזר זה -

״**ביטוח סיעודי לחברי קופ״ח**״, ״**מבוטח זכאי**״, ״**פוליסה מזכה אחרונה**״, ״**קופת חולים**״, ו- ״**קרן המבוטחים**״ - כהגדרתם בתקנות;

״**זכות המשכיות לפוליסת פרט**״ - כמשמעותה בתקנות;

״**חברת ביטוח**״ - מבטח כהגדרתו בחוק, למעט מבטח שקיבל רישיון לפי סעיף 15(א1) לחוק האמור;

״**מבוטח עובר**״, ״**קופה קודמת**״ ו- ״**קופה קולטת**״ - כמשמעותם בתקנה 12(א) לתקנות;

״**פוליסת המשך**״ - כמשמעותה בתקנה 11(א) לתקנות;

2. עקרונות לעריכת ביטוח סיעודי לחברי קופ״ח

חברת ביטוח המנהלת תכנית לביטוח סיעודי לחברי קופ״ח תנהל את סיכוני הביטוח בתקופת ההתקשרות עם קופת החולים ואת קרן המבוטחים. התכנית תתבסס על מודל אקטוארי של קופת החולים שיבוסס על אומדן

רח׳ קפלן 1, ירושלים 9103002 ת.ד. 3100 טל׳ 02-5317111 פקס׳ 02-5695342
www.mof.gov.il

מיטבי ("Best Estimate"), שתכליתו איזון ארוך טווח בין דמי הביטוח המתקבלים מהמבוטחים לבין עלות הסיכון הביטוחי של המבוטחים, ובהתאם לעקרונות אלה:

א. השתתפות חברת ביטוח בסיכון ביטוחי - במשך תקופת הביטוח, חברת ביטוח תישא בסיכון הביטוחי הגלום בתכנית בשיעור שלא יפחת מ- 20% מהפער שבין ערך התביעות בפועל של תכנית הביטוח לבין ערך התביעות הצפוי, כפי שנקבע בהסכם בין החברה לקופת חולים לגבי מבוטחים שהיו מבוטחים בביטוח ביום חתימת ההסכם.

ב. ניהול ותפעול קרן המבוטחים -

1) בהסכם בין חברת ביטוח לקופת חולים, ייקבעו הסכומים שיועברו לקרן המבוטחים מתוך סך דמי הביטוח שישולמו בעד כלל המבוטחים בתכנית.

2) חברת ביטוח תנהל את קרן המבוטחים במהלך תקופת ההתקשרות בינה לבין קופת חולים, במסגרת התחייבויות תלויות התשואה שלה, כמשמעותן בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), התשע"ב-2012, ובמסלול השקעות נפרד מיתר הנכסים המנוהלים באותה התחייבות. החברה תפעל בנכסי קרן המבוטחים בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי לגבי ביטוחים תלויי תשואה לפי סעיף 36א לחוק, לרבות לעניין תפקיד ועדת ההשקעות תלויות תשואה. על אף האמור, לא יחולו על חברת ביטוח כאמור, בקשר לנכסי קרן המבוטחים, הוראות לפי סעיפים 32, 35 ו-36 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005.

3) ועדת השקעות תלויות תשואה תדון באופן ניהול ההשקעות של קרן המבוטחים בהתאם למאפייני ההתחייבויות על פי המודל האקטוארי ובשים לב לגיל המבוטחים.

4) להלן הכנסות והוצאות מותרות שיזקפו לקרן המבוטחים ככל שהוסכמו מראש בהסכם בין החברה לקופת חולים או בהתאם להוראות המפקח:

(א) סכומים מדמי הביטוח שיקבעו כאמור בפסקה (1) לעיל, בתוספת התאמות אקטואריות בשל מבוטחים שמצטרפים או שעוזבים את התכנית;

(ב) השתתפות ברווחים או בהפסדים ביטוחיים שיקבעו בהתאם לחלוקת הסיכון לפי סעיף קטן (א);

(ג) השתתפות ברווחי או הפסדי השקעה בגין נכסי קרן המבוטחים;

(ד) עלות מימוש פוליסות המשך כמפורט בסעיף קטן (ו);

(ה) דמי ניהול בשל ניהול הקרן;

(ו) העברות מקרן של קופה אחת לקרן של קופה אחרת לפי תקנה 15 לתקנות, במקרה של מעבר מבוטחים כמפורט בתקנה 12 לתקנות;

(ז) הוצאות והכנסות אחרות בכפוף לאישור מראש של המפקח.

ג. תקופת התקשרות בין קופת חולים לחברת ביטוח - חברת ביטוח תיבחר בהליך תחרותי שיערך על ידי קופת חולים ותתקשר, לפי תוצאות ההליך האמור, בהסכם עם קופת חולים לתקופה שלא תעלה על 8 שנים (לרבות מימוש אופציות לחידוש והארכת הביטוח).

ד. רציפות בטיפול בתביעות - בהסכם בין קופת חולים לחברת ביטוח ייקבע כי גם בסיומה של תקופת ההתקשרות בין חברת הביטוח לקופה, החברה תידרש לטפל בתביעות שבתשלום, וכן להמשיך ולטפל

רח' קפלן 1, ירושלים 9103002 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il

בתביעות התלויות, לרבות תביעות שאירעו במהלך תקופת הביטוח אצל החברה וטרם דווחו לה, וכן לטפל בתביעות שהוגשו בהתאם לקבוע בתקנה 13 לתקנות, למעט אם אושר אחרת על ידי המפקח.

ה. חברת ביטוח רשאית להתקשר ביותר מהסכם אחד לעריכת ביטוח סיעודי לחברי קופ"ח או לחלק מחברי קופת חולים, אם סך מספר המבוטחים אותם היא מבטחת בהסכם אחד או יותר כאמור אינו עולה על 50% ממספר המבוטחים בכלל ההסכמים הקיימים לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח, בהסתמך על המידע הקיים אצל המפקח על הביטוח בעניין זה במועד ההתקשרות, אלא אם אישר אחרת המפקח ובתנאים שיקבע.

ו. עלות מימוש פוליסות המשך - על קרן המבוטחים תושת עלות מימוש פוליסות ההמשך במקרה של אי חידוש הביטוח למבוטחים בפוליסה (למעט במקרה של מימוש פוליסת המשך עקב ביטול רישום כמשמעותו בתקנה 14(ב) לתקנות), בהתאם להסכם בין קופת החולים לחברת הביטוח. אופן חישוב עלות מימוש פוליסת ההמשך יפורט בהסכם בין חברת הביטוח לקופת החולים ויקבע בו כי התקופה שבה ניתן לערוך תחשיבים לצורך חישוב עלות מימוש פוליסת ההמשך לא תעלה על 5 שנים ממועד אי חידוש הפוליסה וכי בסוף התקופה האמורה תיקבע עלות מימוש פוליסת ההמשך באופן סופי.
לעניין זה, "עלות מימוש פוליסות ההמשך" - הפער בין עלות התביעות בפוליסות ההמשך לבין עלות התביעות לחברת הביטוח, כפי שצפתה חברת הביטוח במועד אי חידוש הפוליסה, למצטרפים חדשים בפוליסות לביטוח סיעודי פרט דומות הנהוגות אצלה, במועד אי חידוש הפוליסה.

3. גילוי נאות

א. חברת ביטוח תציג למבוטח במעמד מילוי טופס הצעת הביטוח ובדף פרטי הביטוח את המידע שלהלן:

1) טבלת סכומי ביטוח לפי גיל הצטרפות כמשמעותו בתקנה 8(א) ו-9(ב), לפי העניין;

2) לוח פרמיות לפי מועדי שינוי גיל במהלך תקופת הביטוח אצל אותו מבטח. אם במועד עריכת הביטוח הסיעודי לחברי קופ"ח ידוע, בהתבסס על המודל האקטוארי, כי דמי הביטוח לתקופות ביטוח נוספות צפויים להתעדכן, יכלול הלוח גם את הפרמיות לתקופות הנוספות.

ב. חברת ביטוח תפרט באתר האינטרנט שלה, בצד תכנית לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח, את הכללים לקביעת זכאות לקבלת גמלת סיעוד, וכן את המבחנים להגדרה של חוסר יכולת לבצע 50% מכל פעולת ADL, ובפרט תציג טופס הערכה תפקודית, שלפיו נקבעת יכולתו של מבוטח לבצע כל פעולת ADL.

ג. חברת ביטוח תצרף לטופס הגשת תביעה לקבלת גמלת סיעוד, את הכללים לקבלת גמלת סיעוד, כמפורט בסעיף קטן (ב).

ד. חברת ביטוח תציג באתר האינטרנט שלה, באופן בולט, בצד תכנית לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח, קישור למדריך לקונה ביטוח סיעודי שבאתר האינטרנט של המפקח על הביטוח.

ה. חברת ביטוח תמציא למבוטח, על פי בקשתו, את המדריך לקונה ביטוח סיעודי, שבאתר האינטרנט של המפקח על הביטוח.

ו. חברת ביטוח תציין בטופס הגילוי הנאות של הפוליסה, כי באתר האינטרנט שלה מוצגים הכללים, המבחנים וטופס ההערכה התפקודית, כאמור בסעיף קטן (ג), וכן תציג את כתובת דף האינטרנט בו מוצגים הכללים, המבחנים וטופס ההערכה התפקודית. נוסף על כך, חברת ביטוח תציין בטופס הגילוי הנאות את זכותו של המבוטח לקבל מהמבטח את המדריך לקונה ביטוח סיעודי כאמור בסעיף קטן (ה).

רח' קפלן 1, ירושלים 9103002 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il

4. פניית חברת ביטוח למבוטח זכאי

א. חברת ביטוח המבטחת בפוליסה מזכה אחרונה תשלח הודעה למבוטח זכאי באותה פוליסה לפחות 30 ימים לפני מועד תום תקופת הביטוח בפוליסה כאמור, אך לא יותר מ- 60 ימים לפני המועד האמור, או תוך 60 ימים ממועד כניסתן לתוקף של התקנות, המאוחר מביניהם. ההודעה תכלול את זכותו להצטרף לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח בקופת החולים שבה הוא רשום, תוך פירוט תנאי הזכאות להצטרף בהתאם למפורט בתקנה 3(ב) לתקנות (להלן - **הודעת זכאות**); הודעת הזכאות תכלול בנוסף אישור שהמבוטח בוטח בפוליסה מזכה אחרונה במועד אי חידוש הביטוח לכלל המבוטחים בפוליסה כאמור.

ב. חברת ביטוח המבטחת בפוליסה מזכה אחרונה תשלח לבעל פוליסה של פוליסה מזכה אחרונה, הודעה על זכאות המבוטחים הזכאים להצטרף לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח בקופת החולים, ויפורטו בה הפרטים המפורטים בהודעת הזכאות. ההודעה תישלח לפחות 30 ימים לפני מועד תום תקופת הביטוח בפוליסה המזכה האחרונה אך לא יותר מ-60 ימים לפני המועד האמור, או תוך 60 ימים ממועד כניסתן לתוקף של התקנות, המאוחר מביניהם.

ג. חברת ביטוח המבטחת בפוליסה מזכה אחרונה תפרסם באתר האינטרנט שלה הודעה על זכאות המבוטחים הזכאים להצטרף לביטוח הסיעודי לחברי קופ"ח, למשך תקופה של 180 יום החל ממועד כניסתן לתוקף של התקנות.

ד. חברת ביטוח תתעד את כל ההודעות למבוטח זכאי ולבעל הפוליסה לפי סעיף זה שנשלחו לפי סעיף זה, ותעבירן למפקח על הביטוח לפי דרישה; לעניין זה, תרשומת פנימית לא תחשב כתיעוד.

5. מסירת מידע למבוטח עובר

א. חברת ביטוח המבטחת בביטוח סיעודי לחברי קופ"ח בקופה קולטת, תפנה למבוטח מצטרף, תוך 14 ימים ממועד שבו נתקבל אצל החברה דוח עדכון מבוטחים, או ממועד פניית מבוטח מצטרף לאותה חברה בבקשה להצטרף לביטוח האמור, המוקדם מביניהם, ותודיע לו על זכויותיו לפי תקנה 12 לתקנות, וכן תודיע לו כי הוא נדרש להעביר את פרטי המידע המפורטים בסעיף קטן (ב), לצורך קביעת זכויותיו בביטוח בקופה הקולטת. בנוסף, תמסור לו החברה העתק מפוליסת הביטוח ומטופס גילוי נאות.
לעניין זה, "דוח עדכון מבוטחים" - רשימה של מבוטחים בביטוח סיעודי לחברי קופ"ח שנגרעו מהביטוח האמור, וכן של מבוטחים עוברים שהצטרפו לביטוח האמור עקב מעבר בין קופות חולים כמפורט בתקנה 12 לתקנות, שתעביר קופת חולים לחברת ביטוח עשרה ימים מתום כל חודש בגין אותו חודש.

ב. חברת ביטוח לא תמסור למבוטח במועד האמור בסעיף קטן (א) דף פרטי ביטוח, אלא תציין בפניו כי דף פרטי הביטוח יימסר לו לאחר קבלת אישור שהוא בוטח בביטוח סיעודי ערב המעבר לפי תקנה 12(ג) לתקנות לרבות מידע זה:

1) גיל הצטרפות כמשמעותו בתקנה 8(א) ו- 8(ב), לפי העניין;
2) החרגות לכיסוי הביטוחי, ככל שקיימות;
3) האם המבוטח הוא מבוטח זכאי;
4) מועדי תחילה ותום תקופת הביטוח בהם בוטח המבוטח בקופה הקודמת;
5) היקף תגמולי הביטוח החודשיים שקיבל המבוטח, ככל שקיבל;

רח' קפלן 1, ירושלים 9103002 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il

6) סטטוס הגשת תביעות שהוגשו על ידי המבוטח במהלך תקופת הביטוח, נכון למועד המעבר לקופה הקולטת;

7) מסמכי ההצטרפות של המבוטח לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח.

ג. לא המציא מבוטח אישור בדבר ביטוחו בביטוח סיעודי לחברי קופ"ח ערב המעבר ביו קופות חולים כמפורט בתקנה 12(ג) לתקנות, לאחר שחלפו 180 ימים מהמועד שבו נשלחה אליו הדרישה מחברת הביטוח, יבוטל הביטוח בהתאם לאותה תקנה.

ד. המציא המבוטח אישור בדבר ביטוחו כאמור בסעיף קטן (ג), אך לא נכלל בו כל המידע המפורט בסעיף קטן (ב), תמסור לו חברת הביטוח דף פרטי ביטוח על בסיס המידע הקיים ברשותה, ותפרט בפניו כי עומדת לו הזכות להעביר את יתר המידע כנדרש באותו סעיף קטן.

6. מסירת מידע למפקח

מבטח בתכנית לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח יעביר למפקח דוח שנתי אודות מבוטחים שהצטרפו ועזבו את התכנית, לפי הוראות תקנה 12 לתקנות. הדיווח יועבר בקובץ אקסל עד 1 במרץ בכל שנה, ויכלול את כל המידע בהתאם לנדרש בקובץ האקסל המצורף כנספח א' לחוזר זה, ביחס לשנה הקלנדרית הקודמת.

7. תחילה ותחולה

הוראות חוזר זה יחולו לגבי תכניות לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח שיונהגו או יחודשו החל מיום 1 ביולי 2016.

דורית סלינגר

המפקחת על הביטוח

רח' קפלן 1, ירושלים 9103002 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il